

제 목 법인 인장 날인 내역 관리에 관한 사항

소 관 부 서(기관) ○○○

조 치 부 서(기관) ○○○

내 용

1. 업무 개요

○○○는 대외 서한, 관공서 및 금융권 제출 서류, 계약서 작성 등의 업무를 수행하기 위하여 기관의 법인 인장을 사용하고 있다.

2. 판단기준

법인 인장은 대외 서한, 관공서 및 금융권 제출 서류, 계약서 등의 문서에 날인되어 그 효력을 발생시키며 해당 문서가 기관의 공식적인 의사임을 나타낸다. 이러한 법인 인장은 인장을 관리하는 부서 또는 관리 직원의 통제 없이 무단으로 사용되거나 위조되어 사용될 경우 기관의 공식적인 의사와 무관한 대외 서한 발송, 자금 인출, 계약 체결 등이 이루어질 수 있다.

따라서 ○○○는 기관의 법인 인장을 직원이 무단으로 사용하지 못하도록 통제하고, 부정사용 등으로 인해 발생할 수 있는 문제를 예방하기 위하여 인장 날인 대장을 작성하는 등 인장 사용 이력에 대한 관리를 철저히 하는 것이 바람직하다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 20XX. XX. XX. 감사일 현재 ○○○의 법인 인장 관리 현황을 확인한 결과, 대외 서한 발송, 계약서 작성 등의 업무 수행 시 법인 인장을 날인하면서도 인장 날인 일시, 용도, 담당자, 수신대상 등이 포함된 인장 날인 대장은 작성하고 있지 않았다.

그 결과 법인 인장 날인 이력에 대한 관리가 되지 않아 인장 사용에 대한 내부통제가 소홀해질 수 있고, 법인 인장이 날인된 서류들과 관련한 문제가 발생할 경우 해당 서류가 내부적으로 적절한 절차를 거친 사안인지를 확인하기 어려울 뿐만 아니라 인장을 날인한 담당자 및 날인 횟수 등을 확인할 수 없어 법적 분쟁 등이 발생할 경우 책임 소재가 불분명해질 우려가 있다.

관련부서(기관) 의견 ○○○는 감사결과를 수용하면서 법인 인장 날인 내역을 관리할 수 있는 합리적인 방안을 마련하겠다고 의견을 제시하였다.

조치할 사항

○○○ 대표이사는

법인 인장 날인 대장을 작성하는 등 법인 인장 날인 내역을 관리할 수 있는 방안을 마련하시기 바랍니다.(권고)